

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1116/2543

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง  
นายประสิทธิ์ เชื้อปาน กับพวก  
ประเชิญ โมสกุล

โจทก์  
โจทก์ร่วม  
จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78

จำเลยมิได้ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้รถชนที่จำเลยขับเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับ จำเลยจึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอันที่ผู้ก่อจะต้องหยุดช่วยเหลือหรือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จำเลยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรคหนึ่ง

จำเลยมิได้ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้รถชนที่จำเลยขับเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับ จำเลยจึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอันที่ผู้ก่อจะต้องหยุดช่วยเหลือหรือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จำเลยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรคหนึ่ง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งจิตวางกูร-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลจังหวัดอ่างทอง - นายนวรรตน์ กลิ่นรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสมชาย เหล็กกล้า

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <u>แผนก</u> |  |
|-------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |  |
|-----------------------------|--|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|